

BELGIQUE 2014

Table of Contents

	1
1. Revue générale du système / Overview of the system	1
2. Assurance chômage / Unemployment insurance	2
3. Assistance chômage / Unemployment assistance	11
4. Aide sociale / Social assistance	12
5. Allocations de logement / Housing benefits	15
6. Allocations familiales / Family benefits	15
7. Allocations de garde d'enfants / Child-care benefits	18
8. Prestations subordonnées à l'exercice d'un emploi / Employment-conditional benefits	19
9. Allocation de parent isolé / Lone-parent benefits	19
10. Système d'imposition / Tax system	20
11. Travail à temps partiel / Part-time work	28
12. Évolutions de la politique / Policy developments	31

1. Revue générale du système / Overview of the system

Les personnes privées d'emploi bénéficient d'un revenu de remplacement à charge de l'assurance-chômage si elles satisfont à certaines conditions de cotisation préalable à la sécurité sociale des travailleurs salariés, secteur chômage. Pour les personnes sans ressources, il existe un revenu de subsistance et d'intégration appelé Revenu d'intégration depuis le 01/10/2002. Avoir un ou plusieurs enfants à charge donne droit à des prestations familiales, ordinaires ou majorées le cas échéant, et sous condition de ressources, dans le régime résiduaire des « prestations familiales garanties » destinées aux personnes non protégées sous un régime professionnel. Il n'existe pas d'allocations logement. Les conjoints sont imposés séparément mais remplissent une déclaration commune.

1.1. Salaire moyen (SM) / Average worker wage (AW)

Le niveau du salaire moyen (SM) est estimé pour 2014 à 46 464 EUR¹.

2. Assurance chômage / Unemployment insurance

2.1 Conditions pour recevoir l'allocation / Conditions for receipt

- Avoir atteint l'âge de fin de scolarité obligatoire et ne pas avoir atteint l'âge de la pension.
- Être involontairement au chômage.
- Être privé de travail et de rémunération.
- Être apte à travailler, disponible pour ce faire, et à la recherche d'un emploi (c-à-d inscrit comme demandeur d'emploi).
- Se présenter au contrôle des chômeurs.

2.1.1 Conditions d'emploi / Employment conditions

Il faut justifier d'un certain nombre de journées de travail salarié (période de stage) au cours d'une certaine période (période de référence). La durée du stage et la période de référence augmentent avec l'âge du travailleur :

Âge	Période de stage	Période de référence
Moins de 36 ans	312 jours	18 mois
36 - 49 ans	468 jours	27 mois
50 ans et plus	624 jours	36 mois

2.1.2 Conditions de cotisation / Contribution conditions

Ne sont prises en considération pour le calcul du « stage » ci-dessus que les journées de travail pour lesquelles les cotisations de sécurité sociale y compris pour le secteur chômage, ont été retenues sur le salaire, ou les journées assimilées.

2.2 Calcul du montant de l'allocation / Calculation of benefit amount

2.2.1 Calcul de l'allocation brute / Calculation of gross benefit

Le montant journalier brut de l'allocation de chômage est obtenu en multipliant le salaire journalier brut antérieurement gagné - plafonné à un certain montant - par un pourcentage donné appelé « taux des allocations de chômage », repris dans le tableau ci-après pour les différentes catégories de chômeurs. Le

¹ SM fait référence au Salaire Moyen estimé par le Centre de politique et d'administration fiscales. Pour plus d'informations sur la méthodologie, consulter Les impôts sur les salaires 2009-2010, OCDE, 2011, partie 4, sections 2 et 3.

résultat obtenu est toutefois remplacé le cas échéant par un montant-plancher, déterminé à priori par la réglementation, s'il lui est inférieur².

A partir de novembre 2012, le droit aux allocations en cas de chômage complet a fait l'objet d'importantes modifications.

Il a en effet décidé d'élargir et d'accentuer les règles de la diminution progressive du montant des allocations (« la dégressivité ») en fonction de la durée du chômage et en tenant compte du passé professionnel en tant que salarié. Les montants d'allocations minima actuels restent toutefois garantis.

Les chômeurs sont répartis en trois catégories selon leur situation familiale:

- cohabitants ayant charge de famille;
- isolés;
- cohabitants sans charge de famille.

Tous les chômeurs complets perçoivent 65% de leur dernière rémunération pendant les trois premiers mois de chômage. Pendant les neuf mois suivants, ils perçoivent 60% de leur dernière rémunération.

Cette première période d'un an (= 3 mois + 9 mois) est suivie d'une deuxième période de 2 mois, prolongée de 2 mois par année de passé professionnel en tant que salarié. Cette deuxième période est de 36 mois maximum et est subdivisée en 5 phases maximum:

- pendant la première phase de 12 mois maximum (2 mois "fixes" et 10 mois maximum en fonction du passé professionnel), les chômeurs complets perçoivent les montants suivants:
 - les cohabitants ayant charge de famille perçoivent 60% de la dernière rémunération perçue;
 - les isolés perçoivent 55% de la dernière rémunération perçue;
 - les cohabitants sans charge de famille perçoivent 40% de la dernière rémunération perçue.
- pendant les quatre phases suivantes de 24 mois maximum au total (= maximum 4 périodes de chaque fois 6 mois maximum), les allocations diminuent en quatre fois jusqu'à une allocation forfaitaire.

Pendant la troisième période, après maximum 48 mois de chômage (= 12 mois première période + maximum 36 mois deuxième période), ils perçoivent, en tant que chômeur complet, une allocation forfaitaire dont le montant dépend également de la situation familiale.

2. c-à-d. inférieur à ce même montant-plancher. En résumé, la réglementation belge prévoit à la fois des montants-plafonds et des montants-planchers d'allocations.

Date de référence pour toute l'information est le **1er juillet 2014**

Chapitre pays pour la série de l'OCDE *Prestations et Salaires* (www.oecd.org/els/social/workincentives)

Les périodes suivantes d'indemnisation peuvent être distinguées:			
	cohabitants ayant charge de famille	isolés	cohabitants
1ère période – phase 1	65%	65%	65%
= 1ère année de chômage	du dernier salaire perçu mais limité au plafond salarial supérieur	du dernier salaire perçu mais limité au plafond salarial supérieur	du dernier salaire perçu mais limité au plafond salarial supérieur
3 premiers mois			
1ère période – phase 2	60%	60%	60%
= 1ère année de chômage	du dernier salaire perçu mais limité au plafond salarial supérieur	du dernier salaire perçu mais limité au plafond salarial supérieur	du dernier salaire perçu mais limité au plafond salarial supérieur
3 mois suivants			
1ère période - phase 3	60%	60%	60%
= 1ère année de chômage	du dernier salaire perçu mais limité au plafond salarial intermédiaire	du dernier salaire perçu mais limité au plafond salarial intermédiaire	du dernier salaire perçu mais limité au plafond salarial intermédiaire
6 mois suivants			
2ème période – phases 2A et 2B= 2 premiers mois de la 2ème année (2A) (éventuellement prolongés de 10 mois maximum) (2B)	60%	55%	40%
	du dernier salaire perçu mais limité au plafond salarial de base	du dernier salaire perçu mais limité à un plafond salarial spécifique	du dernier salaire perçu mais limité au plafond salarial de base
2ème période – phase 21	Le montant en phase 2A diminué d'1/5 de la différence entre le montant en phase 2A et l'allocation forfaitaire	Le montant en phase 2A diminué d'1/5 de la différence entre le montant en phase 2A et l'allocation forfaitaire	Le montant en phase 2A diminué d'1/5 de la différence entre le montant en phase 2A et l'allocation forfaitaire
2ème période – phase 22	Le montant en phase 2A diminué de 2/5 de la différence entre le montant en phase 2A et l'allocation forfaitaire	Le montant en phase 2A diminué de 2/5 de la différence entre le montant en phase 2A et l'allocation forfaitaire	Le montant en phase 2A diminué de 2/5 de la différence entre le montant en phase 2A et l'allocation forfaitaire
2ème période – phase 23	Le montant en phase 2A diminué de 3/5 de la différence entre le montant en phase 2A et l'allocation forfaitaire	Le montant en phase 2A diminué de 3/5 de la différence entre le montant en phase 2A et l'allocation forfaitaire	Le montant en phase 2A diminué de 3/5 de la différence entre le montant en phase 2A et l'allocation forfaitaire
2ème période – phase 24	Le montant en phase 2A diminué de 4/5 de la différence entre le montant en phase 2A et l'allocation forfaitaire	Le montant en phase 2A diminué de 4/5 de la différence entre le montant en phase 2A et l'allocation forfaitaire	Le montant en phase 2A diminué de 4/5 de la différence entre le montant en phase 2A et l'allocation forfaitaire
3ème période= après la deuxième période	allocation forfaitaire (sauf exceptions)	allocation forfaitaire (sauf exceptions)	allocation forfaitaire (sauf exceptions)

Le plafond salarial supérieur est de 2.466,59 euros par mois et est valable pendant les 6 premiers mois de la première période d'indemnisation. Le plafond salarial intermédiaire est de 2.298,90 euros par mois et est valable pendant les 6 mois suivants de la première période d'indemnisation. Le plafond de base est de 2.148,27 euros par mois et est valable après la première période d'indemnisation.

Le plafond salarial spécifique pour les isolés pendant la deuxième période est de 2.101,52 euros par mois.

Date de référence pour toute l'information est le **1er juillet 2014**

Chapitre pays pour la série de l'OCDE *Prestations et Salaires* (www.oecd.org/els/social/workincentives)

Tous les montants mentionnés sont des montants indexés. Ils sont valables à partir du 01.09.2013.

L'allocation de chômage est octroyée à concurrence de 26 jours par mois au maximum.

En pratique, les montants journaliers des allocations de chômage évoluent dans le temps de la manière suivante

(Cat. A = cohabitants ayant charge de famille; Cat. N = isolés; Cat. B = cohabitants):

Période	= quel mois?		Cat. A	Cat. N	Cat. B
1ère période – phase 1	1 à 3	MIN	43,65	36,66	27,49
1ère période – phase 1	1 à 3	MAX	61,66	61,66	61,66
1ère période – phase 2	4 à 6	MIN	43,65	36,66	27,49
1ère période – phase 2	4 à 6	MAX	56,92	56,92	56,92
1ère période – phase 3	7 à 12	MIN	43,65	36,66	27,49
1ère période – phase 3	7 à 12	MAX	53,05	53,05	53,05
2ème période – phases 2A et 2B	13 à max. 24	MIN	43,65	36,66	27,49
2ème période – phases 2A et 2B	13 à max. 24	MAX	49,58	44,46	33,05
2ème période – phase 21	25 à 30	MIN	43,65	36,66	25,87
	(éventuellement)				
2ème période – phase 21	25 à 30	MAX	48,39	42,90	30,31
	(éventuellement)				
2ème période – phase 22	31 à 36	MIN	43,65	36,66	24,24
	(éventuellement)				
2ème période – phase 22	31 à 36	MAX	47,21	41,34	27,58
	(éventuellement)				
2ème période – phase 23	37 à 42	MIN	43,65	36,66	22,62
	(éventuellement)				
2ème période – phase 23	37 à 42	MAX	46,02	39,78	24,84
	(éventuellement)				
2ème période – phase 24	43 à 48	MIN	43,65	36,66	20,99
	(éventuellement)				
2ème période – phase 24	43 à 48	MAX	44,84	38,22	22,11
	(éventuellement)				
3ème période	49 à ...		43,65	36,66	19,37

2.2.2 *Non prise en compte d'une partie des revenus / Income and earnings disregards*

Les possibilités dont dispose le chômeur pour exercer certaines activités lucratives pendant son chômage sont les suivantes :

- Poursuite, avec maintien des allocations de chômage à certaines conditions et dans certaines limites financières, d'une activité salariée ou indépendante « accessoire », c-à-d. compatible avec l'exercice simultané d'une activité « principale » - que le chômeur exerçait déjà avant son chômage.
- Exercice certains jours - limités en nombre et intermittents au cours d'un même mois - d'une activité « occasionnelle », avec perte de l'allocation de chômage afférente à ces jours d'activité, mais maintien en principe des allocations pour les autres jours du mois.

Ces cumuls (limités) chômage indemnisé - activité sont autorisés par la réglementation afin de permettre aux chômeurs de garder un lien avec le marché du travail, et afin de favoriser leur (éventuelle) reconversion professionnelle spontanée. Toutefois, le droit aux allocations de chômage peut toujours être retiré par le directeur du bureau du chômage même pour les jours durant lesquels le chômeur n'exerce aucune activité, quand l'activité, par exemple en raison du montant des revenus qu'elle procure, ne présente pas ou plus un caractère « accessoire » ou « occasionnel ».

Le montant journalier de l'allocation de chômage est diminué de la partie du montant du revenu journalier de l'activité accessoire qui dépasse 13,17 euros, montant valable depuis le 01/02/2012, (13,43 euros depuis le 01/09/2013).

De plus, un régime spécifique a été adopté pour le chômeur qui exerce ou qui souhaite exercer une activité *artistique*. Il est désormais possible de débiter ou de poursuivre une activité artistique pendant le chômage, même entre 7 heures et 18 heures, tout en conservant intégralement le bénéfice des allocations de chômage lorsque l'activité artistique ne procure pas un revenu annuel net imposable supérieur à 4027,92EUR (au-delà, l'allocation de chômage est réduite proportionnellement).

Depuis le 1^{er} octobre 2004, la dispense d'inscription comme demandeur d'emploi et de disponibilité sur le marché de l'emploi qui a été accordée aux travailleurs ALE est supprimée. Ce système, qui donnait dans la pratique lieu à d'importants pièges financiers, a été remplacé par le développement du système des titres-services qui permet aux particuliers de payer à une entreprise agréée des prestations de travaux ou de services de proximité effectuées par un travailleur dans les liens d'un contrat de travail. Le but de cette mesure est de créer des emplois, occupés prioritairement par des travailleurs peu qualifiés, et notamment des chômeurs de longue durée, et de remplacer une partie du travail effectué au noir par du travail salarié et des prestations dont la qualité est assurée.

2.3 *Traitement fiscal de la prestation / Tax treatment of benefit*

Imposable, mais des réductions d'impôt existent (voir section 10.1). Les allocations de chômage ne sont pas soumises à cotisations de sécurité sociale.

2.4 *Durée de la prestation / Benefit Duration*

Voir section 2.2.1.

2.5 Traitement de groupes particuliers / Treatment of particular groups

2.5.1 Jeunes / Young persons

NOUVEAU RÉGIME POUR LES JEUNES SORTANT DES ÉTUDES

Le régime des allocations octroyées aux jeunes sortant des études est modifié à partir du 1er janvier 2012.

Dorénavant, les allocations d'attente et le stage d'attente s'appellent "allocations d'insertion" et "stage d'insertion professionnelle".

Les principales modifications qui entrent en vigueur le 1er janvier 2012 sont les suivantes :

- Avant de bénéficier des allocations d'insertion, les jeunes qui ont terminé leurs études doivent, quel que soit leur âge, accomplir un stage d'insertion professionnelle de 310 jours.
Ce stage de 310 jours est applicable à partir du 1er janvier 2012, également pour tous les stages d'attente en cours. Ceci signifie que les jeunes qui ont terminé leurs études en juin ou juillet 2011 et qui ont été inscrits comme demandeur d'emploi avant le 10 août 2011 peuvent avoir droit aux allocations (et peuvent alors se présenter auprès d'un organisme de paiement pour introduire une demande d'allocations) au plus tôt à partir du 27 juillet 2012.
- Le stage d'insertion professionnelle n'est pas prolongé ou raccourci par le travail d'étudiant. Par contre, les jours de travail d'étudiant situés après le 31 juillet qui suit la fin des études sont pris en compte pour le stage d'insertion professionnelle.
- Les allocations d'insertion sont octroyées pour une période de 36 mois maximum, prolongeable sous certaines conditions. Le calcul du crédit de 36 mois débute à partir du 1er janvier 2012 (en d'autres termes, les périodes de chômage indemnisées en allocations d'attente avant le 1er janvier 2012 ne sont pas comptées pour le calcul du crédit).

Des règles dérogatoires sont prévues pour les jeunes travailleurs ayant charge de famille, les isolés et les cohabitants privilégiés.

ALLOCATIONS D'INSERTION

- montants valables à partir du 01.02.2012

Cohabitant avec charge de famille	jour	mois
	40,88	1062,88

Isolé	jour	mois
plus de 21 ans	30,23	785,98
de 18 à 20 ans inclus	18,25	474,50
moins de 18 ans	11,62	302,12

Cohabitant	jour	mois
-------------------	-------------	-------------

Date de référence pour toute l'information est le **1er juillet 2014**

Chapitre pays pour la série de l'OCDE *Prestations et Salaires* (www.oecd.org/els/social/workincentives)

à partir de 18 ans	15,73	408,98
moins de 18 ans	9,86	256,36

Cohabitant privilégié	jour	mois
à partir de de 18 ans	16,77	436,02
moins de 18 ans	10,44	271,44

- montants valables à partir du 01.09.2013

Cohabitant avec charge de famille	jour	mois
	42,53	1105,78

Isolé	jour	mois
plus de 21 ans	31,46	817,96
de 18 à 20 ans inclus	18,99	493,74
moins de 18 ans	12,09	314,34

Cohabitant	jour	mois
à partir de 18 ans	16,36	453,44
moins de 18 ans	10,25	266,50

Cohabitant privilégié	jour	mois
à partir de de 18 ans	17,44	453,44
moins de 18 ans	10,86	282,36

2.5.2 Travailleurs âgés / Older workers

Sous certaines conditions d'éligibilité, ils peuvent obtenir :

PRÉPENSION

A partir du 1er janvier 2012, la prépension change de nom. Il s'agira dorénavant du **Régime de chômage avec complément d'entreprise** en abrégé **RCC**. Ce régime reste basé sur l'arrêté royal du 03 mai 2007 qui est donc modifié.

En ce qui concerne les régimes généraux (voir tableau), les conditions d'accès (âge et nombre d'années de carrière professionnelle) seront progressivement relevées. Pour les CCT qui existaient déjà au 31.12.2011 (*) et pour les CCT qui les prolongent, ce relèvement n'aura d'effet qu'à partir du 1er janvier 2015.

(*) conclues et déposées avant le 01.01.2012

Cela signifie que du 01.01.2012 au 31.12.2014, la situation des régimes généraux est la suivante:				
Age minimum	CCT conclues et déposées avant le 01.01.2012 ou prolongées après cette date	Passé professionnel minimum requis	Passé professionnel minimum requis	Passé professionnel minimum requis
		2012	2013	2014
60 ans	CCT n° 17 (applicable dans toutes les entreprises du secteur privé)	H : 35 ans F : 28 ans	H : 35 ans F : 28 ans	H : 35 ans F : 28 ans
58 ans	CCT de secteur ou d'entreprise	H : 38 ans F : 35 ans	H : 38 ans F : 35 ans	H : 38 ans F : 38 ans
58 ans	CCT de secteur ou d'entreprise	35 ans dont un nombre d'années dans un travail lourd	35 ans dont un nombre d'années dans un travail lourd	35 ans dont un nombre d'années dans un travail lourd

Les régimes particuliers (58 ans et 35 ans de carrière professionnelle pour le travailleur ayant des problèmes médicaux sérieux, 56 ans avec 33 ans de carrière dont 20 années de prestations de nuit, le régime à 56 ans dans la construction, le régime à 56 ou 57 ans et 38 ans de carrière professionnelle, le régime de la CCT 92 56 ans et 40 ans de carrière) restent inchangés.

Pour les entreprises reconnues en difficulté, la condition d'âge sera également graduellement relevée pour atteindre 55 ans en 2018. L'âge est ainsi porté à 52 ans à partir du 01.01.2012 mais uniquement pour les entreprises dont la période de reconnaissance comme entreprise en difficulté débute après le 31.12.2011.

Pour plus d'informations, lisez la feuille info "Quelles sont les conditions pour avoir droit au régime de chômage avec complément d'entreprise?" **T3**.

En d'autres termes, la période de reconnaissance comme entreprise en difficulté qui a débuté avant le 01.01.2012 peut sortir ses effets dans les conditions d'âge telles que fixées dans la décision ministérielle.

Pour les entreprises reconnues en restructuration, la condition d'âge est portée à 55 ans à partir du 01.01.2013 (cela ne concerne que les périodes de reconnaissance qui débiteront à partir du 01.01.2013).

Le montant de l'indemnité complémentaire est égal à la moitié de la différence entre la rémunération nette de référence (= salaire mensuel brut plafonné à 3697,61 EUR - cotisations personnelles à la sécurité sociale - précompte professionnel) et l'allocation chômage. Le montant de l'allocation de chômage, au taux de 60 pour cent de la rémunération perdue plafonnée, quelles que soient la composition du ménage et la durée du chômage.

- Un complément d'ancienneté ; conditions :
 - Être âgé de 50 ans au moins (55 ans depuis le 01/09/2012).
 - Prouver 20 ans de travail salarié.
 - Être au chômage complet depuis un an au moins.
 - ne pas bénéficier d'un régime de chômage avec complément d'entreprise (prépension) ou d'une prépension de travailleur frontalier, et ne pas avoir renoncé au régime de chômage avec complément d'entreprise (prépension).

CHÔMAGE - AVEC COMPLÉMENT D'ANCIENNETÉ

- montants valables à partir du 01.02.2012

Cohabitant avec charge de famille	MINIMUM par jour	MAXIMUM par jour	MINIMUM par mois	MAXIMUM par mois
	43,97	52,23	1143,22	1357,98

Isolé	MINIMUM par jour	MAXIMUM par jour	MINIMUM par mois	MAXIMUM par mois
de 50 à 54 ans inclus	36,79	44,31	956,54	1152,06
de 55 à 64 ans inclus	40,43	47,65	1051,18	1238,90

Cohabitant	MINIMUM par jour	MAXIMUM par jour	MINIMUM par mois	MAXIMUM par mois
de 50 à 54 ans inclus	29,88	35,74	776,88	929,24
de 55 à 57 ans inclus	33,30	39,71	865,80	1032,46
de 58 à 64 ans inclus	36,60	43,68	951,60	1135,68

Cohabitant - période forfait (éventuellement)	jour	mois
cohabitant ordinaire	22,28	579,28
cohabitant privilégié	28,10	730,60

- cohabitant privilégié = chômeur + conjoint bénéficiaire uniquement d'allocations et le montant journalier de l'allocation du conjoint ne dépasse pas 31,77 euros

- montants valables à partir du 01.09.2013

Cohabitant avec charge de famille	MINIMUM par jour	MAXIMUM par jour	MINIMUM par mois	MAXIMUM par mois
	45,75	54,25	1189,50	1410,50

Isolé	MINIMUM par jour	MAXIMUM par jour	MINIMUM par mois	MAXIMUM par mois
de 50 à 54 ans inclus	38,28	46,11	995,28	1198,86
de 55 à 64 ans inclus	42,07	49,58	1093,82	1289,08

Cohabitant	MINIMUM par jour	MAXIMUM par jour	MINIMUM par mois	MAXIMUM par mois
de 50 à 54 ans inclus	31,09	37,18	808,34	966,08
de 55 à 57 ans inclus	34,64	41,31	900,64	1074,06
de 58 à 64 ans inclus	38,08	45,44	990,08	1181,44

Cohabitant - période forfait (éventuellement)	jour	mois
cohabitant ordinaire	22,28	579,28
cohabitant privilégié	28,10	730,60

Date de référence pour toute l'information est le **1er juillet 2014**

Chapitre pays pour la série de l'OCDE *Prestations et Salaires* (www.oecd.org/els/social/workincentives)

- cohabitant privilégié = chômeur + conjoint bénéficient uniquement d'allocations et le montant journalier de l'allocation du conjoint ne dépasse pas 33,05 euros

3. Assistance chômage / Unemployment assistance

Aucune.

4. Aide sociale / Social assistance

Le revenu minimum est constitué principalement de quatre allocations :

- Revenu de Moyens d'Existence et d'intégration (ex Minimex) depuis le 01/10/2002.
- Garantie de revenus aux Personnes Âgées (GRAPA) (remplace depuis le 1/6/2001 le « revenu garanti aux personnes âgées »).
- Allocation pour Handicapés.
- Allocation Familiale Garantie - AFG.

Dans le cadre de cette étude, seuls Minimex et AFG sont décrits.

4.1 Conditions de perception / Conditions for receipt

Le Revenu d'intégration et les AFG, ainsi que toutes les prestations sociales dites « d'assistance sociale » ne sont octroyées qu'après épuisement des droits sociaux (pensions, allocations de chômage, d'invalidité, allocations familiales) dans tous les autres régimes sociaux dans lesquels l'applicant pourrait bénéficier de droits.

Le Revenu d'intégration est attribué sous condition de ressources, c'est-à-dire qu'il n'est attribué qu'aux personnes dont les revenus ne dépassent pas certains niveaux. L'âge minimum est de 18 ans, ou moins si la personne a au moins un enfant à charge.

L'AFG est versée uniquement aux personnes avec enfant(s) à charge de moins de 18 ans (ou de moins de 25 ans si toujours en études) qui ne sont protégées dans aucun autre régime d'allocations familiales. Les montants attribués le sont en fonction du niveau des revenus du bénéficiaire, ce qui implique une sorte de condition de ressources. Elles ne sont pas cumulables avec des allocations familiales obtenues à travers un autre régime d'allocations familiales (p.ex. allocations familiales des travailleurs salariés)

Répetons qu'il faut noter qu'il s'agit de prestations résiduelles et que, dès lors, les prestations dans les deux cas ne seront attribuées qu'après que le bénéficiaire ait épuisé ses droits éventuels dans les régimes de sécurité sociale.

4.2 Calcul du montant de la prestation / Calculation of benefit amount

4.2.1 Calcul de la prestation brute / Calculation of gross benefit

- Minimex ; montants par période :

Montant mensuel du Revenu d'Intégration applicable par période et par situation familiale (par mois)

	A partir du 1/2/2012	A partir du 1/12/2012	A partir du 1/09/2013
	(EUR)	(EUR)	(EUR)
Célibataire	785,61	801,34	817,36
Couple ou Parent isolé	1047,48	1068,45	1089,82
Concubins (par personne)	523,74	534,23	544,91

- AFG :

Montant mensuel de l'AFG par enfant (EUR par mois)

Montant applicable depuis le 1/12/2012 pour les enfants ne bénéficiant pas pour un mois dans un autre régime

	Moins de 6 ans	6-11 ans	12-18 ans	18-25 ans
1er enfant	136,24	167,60	184,16	197,17
2ème enfant	195,54	226,90	243,46	256,47
3ème enfant et suivants				
- famille monoparentale	272,38	303,74	320,30	333,31
- autres famille	254,41	285,77	302,33	315,34

4.2.2 Non prise en compte d'une partie des revenus / Income and earnings disregards

Minimex : afin d'inciter les bénéficiaires du Minimex à l'emploi, une exonération sur les revenus professionnels est attribuée au moment du calcul des moyens d'existence, qui correspond en terme de revenu net (revenu brut - impôts - cotisations de sécurité sociale) à 310 EUR par an pour les chefs de ménage avec enfant(s) à charge, et à 250 EUR par an pour les autres bénéficiaires. Au-dessus de ces limites, chaque euro gagné est déduit de Minimex. Ne sont pas pris en compte dans le revenu dans le cadre de l'examen des ressources :

- Allocations familiales attribuées au ménage.
- Bourses d'étudiants.
- Services sociaux fournis par les administrations locales d'aide sociale (CPAS).
- Argent d'alimentation pour des enfants mineurs d'âge à charge.

Date de référence pour toute l'information est le **1er juillet 2014**

Chapitre pays pour la série de l'OCDE *Prestations et Salaires* (www.oecd.org/els/social/workincentives)

- Donations occasionnelles de personnes non tenues par un droit d'entretien envers le bénéficiaire, demandeur du Minimex.
- Le crédit enfant d'impôt remboursable (Section 10.1.5)

AFG : attribuée selon le niveau des ressources nettes imposables trimestrielles (revenu brut - cotisation de sécurité sociale - charges professionnelles).

Taux d'attribution de l'AFG selon le niveau de ressources

Montants de référence annuels applicables à partir du 1/12/2012

Ressources nettes imposables (EUR par trimestre)	Montant (% d'AF G)
0 – 4062,82	100
4062,83 et plus	0

Remarque : « Ressources nettes imposables » sont majorés de 20 pour cent pour chaque enfant supplémentaire à partir du second enfant. Le régime a été réformé en 2002, dans le sens où la diminution graduelle de l'allocation attribuée en fonction du revenu, a été abolie. Dorénavant, selon le cas, si la condition de ressources est respectée ou pas, l'allocation est attribuée en sa totalité ou n'est pas attribuée.

4.3 Traitements fiscal de la prestation / Tax treatment of benefit

Non imposable.

4.4 Durée de la prestation / Benefit duration

L'AFG est versée uniquement aux personnes avec enfant(s) à charge de moins de 18 ans qui ne sont pas (ne plus) protégées dans aucun autre régime d'allocations familiales. L'AFG peut être prolongée jusqu'à l'âge de 25 ans si l'enfant est toujours à charge du bénéficiaire et en études

4.5 Traitements de groupes particuliers / Treatment of particular groups

4.5.1 Jeunes / Young persons

Aucun.

4.5.2 Travailleurs âgés / Older workers

Les montants de la Garantie de Revenus aux Personnes Âgées sont similaires à ceux du Minimex, sauf pour les parents isolés qui sont considérés comme célibataires.

5. **Allocations de logement / Housing benefits**

Il n'y a pas d'allocations directes d'aide au logement.

Toutefois, il existe des aides pour l'accès à la propriété, ainsi que des mesures de mise à dispositions de logements dits « sociaux », avec des loyers réduits en fonction des revenus des locataires.

6. **Allocations familiales / Family benefits**

6.1 **Conditions de perception / Conditions of receipt**

Avoir un enfant à charge de moins de 18 ans, ou moins de 25 ans si en études.

6.2 **Calcul du montant de la prestation / Calculation of benefit amount**

6.2.1 **Calcul de la prestation brute / Calculation of gross benefit**

Montant mensuel par enfant (EUR)

Montants applicables depuis le 1/12/2012

	Moins de 6 ans	6-11 ans	12-17 ans	18 ans et plus
1er enfant né entre 1.1.85 et 31.12.90				123,97
1er enfant né après le 31.12.90	90,28	106,01	114,23	117,88
2 ^{ème} enfant	167,05	198,41	214,97	227,98
3 ^{ème} enfant et suivants	249,41	280,77	297,33	310,34

6.2.2 **Revenus et salaires non considérés / Income and earnings disregards**

Allocation universelle, obtenue sans condition de ressources.

6.3 **Traitement fiscal de la prestation / Tax treatment of benefit**

Allocation non imposable.

6.4 **Durée de la prestation / Benefit duration**

Pour la période pendant laquelle il y a des revenus, soit des revenus professionnels, soit des revenus de remplacement.

6.5 Traitement de groupes particuliers / Treatment of particular groups

Les allocations familiales peuvent être modulées selon les barèmes ci-après en fonction du statut socioprofessionnel de la personne protégée et de l'enfant bénéficiaire. Il existe des allocations spécifiques pour les enfants invalides, handicapés ou orphelins. D'autre part les parents pensionnés, invalides ou chômeurs depuis plus de 6 mois, bénéficieront également d'un supplément d'allocations familiales. En plus, selon l'âge de l'enfant, un supplément d'âge est attribué (inclus dans les tableaux). Ces suppléments ne sont pas applicables dans le cas d'un bénéficiaire d'AFG., mais pour des bénéficiaires d'allocations familiales pour travailleurs salariés (et assimilés – les mêmes montants sont appliqués pour les allocations familiales dans le secteur public. Pour les travailleurs indépendants, les suppléments sont identiques, mais le barème de base est différent pour le 1^{er} enfant.)

Montants en EUR	A partir du 1.12.2012	A partir du 1.07.2013	A partir du 1.07.2014
Supplément pour familles monoparentales (par enfant)			
– pour le 1 ^{er} enfant	45,96	45,96	45,96
– pour le 2 ^{ième} enfant	28,49	28,49	28,49
– pour le 3 ^{ième} enfant et suivants	22,97	22,97	22,97
Seuil de revenus maximal	2309,58	2309,58	2385,65
Allocation annuelle pour les enfants (par enfant) Pour les enfants bénéficiant d'un supplément pour familles monoparentales, d'un supplément social, d'allocations familiales d'orphelins au taux majoré ou d'un supplément pour enfants atteint d'une affection			
- de 0 à 5 ans	27,60	27,60	27,60
- de 6 à 11 ans	58,59	58,59	58,59
- de 12 à 17 ans	82,02	82,02	82,02
- de 18 à 25 ans	110,42	110,42	110,42
Les autres enfants			
- de 0 à 5 ans		22,00	20,00
- de 6 à 11 ans		50,00	43,00
- de 12 à 17 ans		70,00	60,00
- de 18 à 25 ans		95,00	80,00
Allocations pour les enfants orphelins (par enfant)	346,82	346,82	346,82
Supplément pour enfants de chômeurs (à partir du septième mois) et de pensionnés :			
- 1 ^{er} enfant.	45,96	45,96	45,96
- 2 ^e enfant.	28,49	28,49	28,49
- 3 ^e enfant et chacun des suivants :			
– Famille monoparentale	22,97	22,97	22,97
– autre	5,00	5,00	5,00
Seuil de revenus maximal	2309,58	2309,58	2309,58

- Supplément pour enfants de travailleurs invalides :			
- 1er enfant	98,88	98,88	98,88
- 2 ^e enfant	28,49	28,49	28,49
- 3 ^e enfant et chacun des suivants			
- Famille monoparentale	22,97	22,97	22,97
- autre	5,00	5,00	5,00
- Suppléments pour enfants invalides :			
a) Supplément pour l'enfant âgé de moins de 21 ans qui est né au plus tard le 1 ^{er} janvier 1992 et qui est atteint d'une incapacité physique ou mentale de 66 p.c. au moins :			
• De 0 à 3 points d'autonomie	406,16	406,16	406,16
• De 4 à 6 points d'autonomie	444,59	444,59	444,59
• De 7 à 9 points d'autonomie	475,27	475,27	475,27
b) Supplément pour l'enfant âgé de moins de 21 ans qui est né après le 1 ^{er} janvier 1996 et qui est atteint d'une affection qui a des conséquences pour lui sur le plan de l'incapacité physique ou mentale ou sur le plan de l'activité et de la participation, ou pour son entourage familial en fonction de l'échelle médico-sociale :			
• Moins de 6 points (3 piliers) et 4 points au moins (1er pilier)	79,17	79,17	79,17
• 6-8 points (3 piliers) et moins de 4 points (1er pilier)	105,44	105,44	105,44
• 6-8 points (3 piliers) et au moins 4 points (1er pilier)	406,16	406,16	406,16
• 9-11 points (3 piliers) et moins de 4 points (1er pilier)	246,05	246,05	246,05
• 9-11 points (3 piliers) et au moins 4 points (1er pilier)	406,16	406,16	406,16
• 12-14 points (3 piliers)	406,16	406,16	406,16
• 15-17 points (3 piliers)	461,83	461,83	461,83
• 18-20 points (3 piliers)	494,81	494,81	494,81
• + 20 points (3 piliers)	527,80	527,80	527,80
- Supplément d'âge pour les enfants handicapés nés avant le 1 ^{er} juillet 1966			
- premier rang	52,89	52,89	52,89
- autres enfants	60,93	60,93	60,93

7. Allocations de garde d'enfants / Child-care benefits

Garde d'enfants à temps plein

Il n'existe pas d'allocations de ce type. Toutefois, pour les enfants de moins de 3 ans, il existe des barèmes appliqués pour la garde des enfants par des personnes ou services (crèches) agréés par les pouvoirs publics (il existe un organisme d'agrément par Communauté, française, flamande et germanophone) qui sont fonction (croissante) des revenus. Pour plus d'informations sur les frais de garde d'enfants, voir l'annexe « Estimation des Dépenses et des Allocations de Garde d'Enfants ».

Les frais de garde d'enfants sont déductibles du total des revenus nets si les conditions suivantes sont réunies : l'enfant doit être à charge du contribuable et avoir moins de 3 ans; les frais de gardes doivent être payés à des personnes ou institutions reconnues par les pouvoirs publics. Le montant déductible est limité à 11.20 EUR par jour de garde et par enfant de moins de 12 ans. La déduction s'opère proportionnellement sur les revenus de chaque conjoint.

Pour les enfants âgés de plus de trois ans, l'école est gratuite.

Garde d'enfants à temps partiel

En communauté flamande, le prix dépendra du nombre d'heures de garde par jour et sera fixé comme un pourcentage du tarif normal journalier. (toutefois, ceci figure déjà dans le texte)

Le tarif plein est appliqué pour un séjour de 5 à 12H par jour,
Pour un séjour de 3 à 5 H par jour, les prix appliqués est de 60% du tarif plein
Pour un séjour de moins de 3H par jour, les prix sera de 40% du tarif plein.

Pour un séjour de plus de 12H, le prix appliqué sera de 160%
(notez que le nombre d'heures correspond au nombre cumulé d'heures de garde pendant une période de 24H ? Ainsi on additionnera p.ex. les heures de garde avant et après école : p.ex. 1H le matin et 2H l'après-midi seront additionnés à 3H. Il n'y aura pas de tarification séparée pour la garde du matin et celle de l'après-midi.)

En Communauté française, la grille tarifaire est la suivante :

http://www.one.be/fileadmin/user_upload/one_brochures/brochures_pros_et_benevoles/Accueil_de_l_enfant/0_3_/MASS/Modeles/PFP/BBar.pdf

Les barèmes distinguent uniquement les journées complètes ou incomplètes. Les familles nombreuses ou ayant deux enfants accueillis simultanément bénéficient d'une réduction de 30% (colonne 70% dans le barème ONE).

7.2 Allocations de garde d'enfant pour les services de garde formel / Child-care benefits for formal centre-based care

Au niveau fédéral, il n'y a pas de système d'allocations aux parents pour les enfants utilisant les services de garde formels. Toutefois, le chômeur de longue durée, qui est parent isolé avec enfant(s), et qui entame un emploi à durée indéterminée dans un régime de travail au moins à mi-temps, peut bénéficier d'un complément de garde d'enfant de 79,60 euros par mois pendant 12 mois maximum (voir point 9 ci-après).

En communauté française, une intervention Accueil peut être octroyée, sous certaines conditions de revenu, d'un montant d'un mois de frais d'accueil à maximum 2 mois de frais d'accueil.

7.3 Allocation de garde d'enfants pour les enfants n'utilisent pas les services de garde/ Child care allowance for children not using child care centers

Il y a juste une prise en compte des frais de garde effectivement payés pour la définition du revenu imposable. La déductibilité est limitée à un maximum journalier (max. 11,20 EUR/jour d'accueil pour un enfant de moins de 12 ans)

Si l'enfant n'utilise pas de service de garde formalisée, une déduction forfaitaire sur le revenu imposable est appliquée. (520 EUR/enfant in 2011). Cette déduction forfaitaire est limitée aux enfants de moins de

8. Prestations subordonnées à l'exercice d'un emploi / Employment-conditional benefits

Voir section 10.3, réduction des cotisations sociales.

Cependant, une nouvelle mesure, entrée en vigueur le 1^{er} juillet 2002, concrétise la volonté du Gouvernement d'augmenter le taux d'emploi des travailleurs de 50 ans au moins. Concrètement, le chômeur âgé de 50 ans au moins qui a droit au complément d'ancienneté peut, sous certaines conditions, bénéficier d'un *complément mensuel de reprise du travail*, s'il reprend un travail salarié. Ce complément mensuel est forfaitaire et s'élève à 194,04 euros depuis le 01/02/2012; il est accordé pour une période de 12 mois (renouvelable).

9. Allocation de parent isolé / Lone-parent benefits

Depuis le 1^{er} juillet 2000, le chômeur de longue durée, qui est parent isolé avec enfant(s), et qui entame un emploi à durée indéterminée dans un régime de travail au moins à mi-temps, peut bénéficier d'un complément de garde d'enfant de 79,60 euros par mois pendant 12 mois maximum.. Il peut également bénéficier, comme tout chômeur de longue durée, d'un complément de mobilité (également de 743.68 EUR) lorsqu'il accepte un emploi qui n'est pas convenable en raison de la durée des déplacements. Ces compléments, qui sont payés en plus des allocations de chômage, peuvent être cumulés, mais ils ne sont octroyés qu'une seule fois.

10. Système d'imposition / Tax system

10.1 Barème de l'impôt sur le revenu / Income tax rate schedule

Se détermine comme suit à partir du montant brut, dans l'ordre suivant :

- Déduction des cotisations sociales.
- Déduction des charges professionnelles.
- Application du quotient conjugal.
- Barème d'imposition.
- Tranche exonérée.
- Réduction d'impôt sur les revenus de remplacement.
- Taxes additionnelles.

10.1.1 Abattements fiscaux / Tax allowances

Le revenu peut être diminué des cotisations sociales, à l'exception de la cotisation spéciale de sécurité sociale. Les allocations chômage sont imposables pour leur montant brut car les cotisations sociales ne sont pas dues. Le revenu diminué de ces cotisations est dénommé « revenu brut imposable ».

Les salariés et les titulaires de professions libérales ont droit à une déduction forfaitaire pour charges professionnelles. Celle-ci ne peut en aucun cas excéder EUR 3 950 par conjoint et se calcule comme suit :

Salaried employees and self-employed professionals are entitled to a standard deduction for work-related expenses. This deduction may under no circumstances exceed EUR 3 950 per spouse and is computed as follows:

Revenu brut, cotisations sociales déduites / Gross earnings less social insurance contributions (EUR)	Taux / Rate (%)
Below 5 710	28.7
Between 5 710 and 11 340	10
Between 11 340 and 18 880	5
Above 18 880	3

Les charges réelles sont prises en compte si elles sont supérieures. Elles sont déduites sur toutes catégories de revenus, y compris les revenus de remplacement.

On obtient ainsi le revenu professionnel nets de charges qui constitue le point de départ du calcul du quotient conjugal.

Actual expenses are taken into account if they are higher. They are deducted on all revenue categories, including income replacement.

This gives the net income that constitutes the starting point for the calculation of the marital quotient.

10.1.3 Application du quotient conjugal / Marital quotient

En principe, les conjoints sont taxés individuellement. Un système de quotient conjugal s'applique toutefois lorsqu'un conjoint n'a pas ou peu de revenus professionnels. Le quotient conjugal s'octroie au niveau des revenus professionnels nets de charges, forfaitaires ou réelles selon le cas. Lorsqu'un des conjoints ne bénéficie pas de revenus professionnels nets, ou lorsque, pour l'un d'entre eux le montant net de ces revenus n'excède pas 30 % du total des revenus professionnels nets du couple, 30 % de ce total peut lui être attribué, sans que le montant reçu, majoré des éventuels revenus propres du conjoint qui le reçoit ne puisse excéder 10 200 EUR.

Le quotient conjugal fonctionne donc comme suit : soit Ya et Yb les revenus professionnels nets de charge des conjoints avec Ya > Yb. Le quotient conjugal s'applique si $Yb < 0.30 (Ya + Yb)$ et le montant transféré = $\min [0.3 * (Ya + Yb) - Yb, 10\,200]$

A notional amount of income can be transferred between spouses if one of them earns no more than 30 per cent of the couple's combined earned income. In this case, the amount transferred is limited to 30 per cent of aggregate net earned income, less the individual income of the spouse to whom the notional share is transferred. This allowance is limited to EUR 10 200.

10.1.4 Barème d'imposition/ The tax schedule

Appliqué séparément sur le revenu professionnel de chaque conjoint, ou après application éventuelle du quotient conjugal :

Revenu imposable / Taxable income (EUR)	Taux Marginal / Marginal rate (%)
0—8 680	25
8 680—12 360	30
12 360—20 600	40
20 600—37 750	45
37 750—and above	50

10.1.5 Quotité exonérée / Exempted proportion

La tranche exonérée varie selon la situation familiale, le montant de base est fixé comme suit, par conjoint :

Revenu imposable / Taxable income (S)	Montant fixé / Fixed amount	Montant variable / Variable amount
0—26 280	7 350	0
26 280—26 560	7 070	26 560—S
26 560 and up	7 070	0

Le supplément octroyé (280 EUR, éventuellement réduit par l'application de la règle de palier) est déduit de la réduction d'impôt pour revenus de remplacement.

Majorations pour enfants à charge (un enfant handicapé est compté pour deux) en EUR :

1 enfant	1 500
2 enfants	3 870
3 enfants	8 670
4 enfants	14 020
Par enfant supplémentaire	5 350

Des majorations sont également octroyées en raison de certaines situations familiales particulières (en EUR) :

Autres personnes à charge	1 500
Conjoint handicapé	1 500
Autres personnes à charge handicapées	1 500
Veuf(ve) avec enfants à charge	1 500
Père ou mère célibataire	1 500

Il est en outre octroyé une exonération complémentaire de 510 EUR par enfant à charge de moins de 3 ans pour lequel la déduction pour frais de garde n'a pas été demandée.

Un enfant handicapé est compté pour deux (il reçoit l'exonération de son rang et du rang suivant) et l'enfant décédé (y compris l'enfant mort-né) pendant la période imposable reste à charge pour cette période.

Les quotités exonérées pour enfant à charge qui ne peuvent être imputées faute de revenu suffisant donnent lieu à un crédit d'impôt remboursable. Sont compris les doubléments pour handicap et le complément pour enfant de moins de 3 ans pour lesquels la déduction pour frais de garde n'est pas demandée. Le crédit d'impôt remboursable est calculé au taux marginal et plafonné à 420 EUR par enfant à charge.

La quotité exonérée de base 6 570 EUR éventuellement majorée du supplément pour handicapé s'applique sur les revenus de chaque conjoint et est éventuellement transférable si le revenu d'un des conjoints est inférieur à la quotité exonérée. Les quotités supplémentaires sont imputées par priorité sur le revenu professionnel le plus élevé; elles sont également transférables. Dans tous les cas, l'imputation se fait « par le bas ».

The base amount is:

These amounts vary with regards to the family situation. Additional exemptions for dependent children (a handicapped child counts as two children):

- 1 child 1 500
- 2 children 3 820
- 3 children 8 670
- 4 children 14 020
- > 4 children 5 350 per additional child

Dependent child exemptions in excess of available income give rise to a reimbursable tax credit. This reimbursable tax credit is calculated at the marginal rate for the spouse with the highest income and capped at EUR 430 per dependent child.

Additional special exemptions are also granted for certain household members (in euro):

- Other dependants 1 500
- Handicapped spouse 1 500
- Other handicapped dependants 1 500
- Widow(er) with dependent child(ren) 1 500
- Single father or mother 1 500

These additional exemptions are applied first to the taxable income of the spouse having the most income, with any remainder then being applied to the income of the other spouse.

The basic exemption plus any additional exemptions for dependants and single parents is applied against each bracket from the bottom up; in other words, the lowest brackets are depleted first.

10.1.6 Réduction d'impôt sur les revenus de remplacement / Tax exemption on replacement income

Les pensions, prépensions, indemnités d'assurance-maladie, allocations de chômage et autres indemnités octroyées en compensation d'une perte totale ou partielle de revenus de l'activité professionnelle bénéficient d'une réduction d'impôt.

Cette réduction d'impôt est octroyée par conjoint ou par ménage selon le type de revenu. Son calcul s'effectue en partant d'un montant de base, indexé annuellement (A). Ce montant est ensuite triplement limité :

- D'abord en fonction de la composition des revenus, et plus précisément du rapport entre les revenus qui donnent droit à la réduction et le total des revenus nets : c'est la limitation que nous appellerons « horizontale » (B).
- Ensuite en fonction de la hauteur du revenu imposable globalement : c'est la limitation que nous appellerons « verticale » (C).
- Enfin, en fonction de l'impôt se rapportant proportionnellement aux revenus concernés (D).

Dans certains cas, une réduction complémentaire est ensuite octroyée pour ramener l'impôt à zéro (E).

A. Les montants de base

Pour l'année 2014 les montants de base des réductions d'impôt sont les suivants :

Les montants de base des réductions d'impôt pour revenus de remplacement (en EUR)

Catégories de revenus	Base de la réduction	Montant de base
Pensions et prépensions	Revenu du conjoint	2 024,12
Allocation de chômage	Revenu du conjoint	2 024,12
Allocation de chômeurs âgés	Revenu du conjoint	2 024,12
Indemnités légales d'assurance maladie	Revenu du conjoint	2 598,29
Autres revenus de remplacement	Revenu du conjoint	2 024,12

Ces montants sont diminués du montant du supplément éventuellement accordé sur la quantité exonérée de base (voir ci-dessus 10.1.5).

B. La limitation « horizontale »

Chacune de ces réductions est limitée en la multipliant par une fraction qui correspond au rapport entre les revenus en raison desquels la réduction est accordée et le total des revenus nets. Ainsi, un isolé qui a perçu une allocation de chômage de 2.500 € et des revenus salariaux, nets de charges, de 10.000 € ne reçoit pour réduction qu'un cinquième du montant de base.

La limitation se fait maintenant dans tous les cas par conjoint sur base d'un ratio défini comme suit :

$$\frac{\text{montant net des revenus qui donnent droit à la réduction}}{\text{revenu net avant application du quotient conjugal}}$$

C. La limitation verticale

Il s'agit donc ici d'une limitation en fonction du montant total du R.I.G du conjoint selon le cas. Il existe en outre deux séries de limites : la règle générale et les limites plus restrictives qui s'appliquent aux allocations de chômage « ordinaires ».

La règle générale

Cette règle générale s'applique donc à toutes les catégories de revenu à l'exception des allocations de chômage « ordinaires ».

La réduction d'impôt, telle que subsistant après la limitation horizontale, est maintenue intégralement jusqu'à 22 430 € de R.I.G. mais elle diminue ensuite progressivement de sorte qu'il ne subsiste qu'un tiers de son montant quand le R.I.G. atteint 44 860€.

La réduction ainsi limitée (R') s'obtient donc comme suit, à partir de la réduction d'impôt subsistant après application de la réduction horizontale (R) :

La limitation verticale des réductions d'impôt : règle générale

Tranches du R.I.G.	Limitation de la réduction
Inférieur à 22 430 €	$R' = R$
Compris entre 22 430 € et 44 860 €	$R' : [R \cdot 1/3] + [R \cdot 2/3 \cdot (44\,860 - \text{R.I.G.}) / 22\,430]$
Supérieur à 44 860 €	$R' = R \cdot 1/3$

Cette limitation s'opère en fonction des revenus du conjoint.

La règle particulière pour les allocations de chômage « ordinaires »

La réduction d'impôt, telle que subsistant après la limitation horizontale, est maintenue intégralement jusqu'à 22 430 € de R.I.G. mais elle diminue ensuite progressivement pour ne plus être accordée lorsque le R.I.G. du ménage atteint 28 000 €.

La réduction ainsi limitée (R') s'obtient donc comme suit, à partir de la réduction d'impôt subsistant après application de la réduction horizontale (R) :

La limitation verticale des réductions d'impôt : cas des allocations de chômage « ordinaires »

<i>Tranches du R.I.G.</i>	<i>Limitation de la réduction</i>
Inférieur à 22 430 €	$R' = R$
Compris entre 22 430 et 28 000 €	$R' = R * (28\,000 - R.I.G.) / 5\,570$
Supérieur à 28 000 €	$R' = 0$

D. La limitation à l'impôt proportionnel

La réduction subsistant après ces deux limitations ne peut en aucun cas excéder la quotité de l'impôt qui se rapporte proportionnellement aux revenus en raison desquels elle est accordée. Cette limite jouera, par exemple, si l'impôt dû par le contribuable est inférieur au montant de base de la réduction.

E. Les cas où l'impôt est ramené à zéro

Après octroi des réductions d'impôts pour revenus de remplacement, l'impôt subsistant est ramené à zéro lorsque le revenu imposable consiste exclusivement en revenus de remplacement n'excédant pas :

- Pour les allocations versées aux chômeurs âgés. 15 491,03 17,569.48
- Pour les allocations de chômage, les pensions, les prépensions « nouveau régime » et les autres revenus de remplacement. 13 973,25 15,518.54
- Pour les indemnités d'assurance-maladie-invalidité (A.M.I.). 15 526,61 17,242.82

10.1.7 taxes additionnelles / Additional taxes

L'impôt ainsi calculé est majoré des impôts communaux, dont le taux moyen est de 7,4%

10.2 Traitement du revenu du ménage / Treatment of family income

Voir quotient conjugal en section 10.1.3.

10.3 Barème des cotisations de sécurité sociale / Social security contribution schedule

a) Cotisations salariales/social contributions

The rates of employer and employee contributions are set by law. The applicable rates (in %) are as follows (for businesses having 20 or more employees):

2013	Employee	Employer	Total
Unemployment	0.87	3.16	4.03
Health insurance indemnities	1.15	2.35	3.5
Health care	3.55	3.8	7.35
Placement services		0.05	0.05
Family allowances		7	7
Pensions	7.50	8.86	16.36
Child care		0.05	0.05
Work-related illnesses		1.01	1.01

Date de référence pour toute l'information est le **1er juillet 2014**

Chapitre pays pour la série de l'OCDE *Prestations et Salaires* (www.oecd.org/els/social/workincentives)

Work-related accidents	0.32	0.32
Education leave	0.05	0.05
Business closures	0.54	0.54
Wage restraint	7.61	7.61
Total	13.07	34.79
		47.86

Les allocations de chômage sont exonérées de cotisations sociales. Toutefois, la prépension conventionnelle à temps plein et la prépension conventionnelle à mi-temps sont assujetties à des retenues sociales et à des cotisations patronales spéciales.

b) Cotisation spéciale de sécurité sociale/ Special Social Security contribution

De plus, il existe une cotisation spéciale, basée sur le revenu imposable globalement (RIG) :

Revenu imposable (EUR)	Montant dû sur la limite inférieure	% au delà de la limite inférieure
de 0 à 18 592.02	0	0
de 18 592.02 à 21 070.96	0	9
de 21 070.96 à 60 161.85	223.10	1.3
60 161.85 et plus	731.29	0

All persons totally or partially subject to the social security scheme for salaried workers are liable for this special contribution. In theory, the amount of the contribution is determined according to aggregate household income. Aggregate household income is equal to combined gross earnings less ordinary social security contributions and work-related expenses. The amount of the contribution is as follows:

Date de référence pour toute l'information est le **1er juillet 2014**

Chapitre pays pour la série de l'OCDE *Prestations et Salaires* (www.oecd.org/els/social/workincentives)

Taxable income (EUR)	Amount due on the lower limit	% above the lower limit
from 0 to 18 592.02	0	0
from 18 592.02 to 21 070.96	0	9
from 21 070.96 to 60 161.85	223.10	1.3
60 161.85 and above	731.29	0

c) *Réduction des cotisations personnelles de sécurité sociale/ Reduction of individual social security contributions*

Le barème applicable à partir du 01.04.2013 est le suivant :

Salaire brut annuel (S) en euros	Réduction en euros
$0 < S < 18\,021,84$	2 207.64
$18\,021,84 < S < 28\,624,92$	Min (2 207.64, (2 207.64, -0.2082 (S-18 021,84)))
$S > 28\,624,92$	0

A reduction of individual social security contributions is granted monthly for low-income earners, depending on wage level. The schedule below is restated in annual terms.

The schedule applicable as from 01.04.2013 is as follows:

Gross annual salary (S) in EUR	Reduction in Euros
$0 < S < 18\,021.84$	2 208
$18\,021.84 < S < 28\,624.92$	Min (2 208, (2 208-0.2082 (S-18 021.84)))
$S > 28\,624.92$	0

d) *Réduction des cotisations de sécurité sociale des employeurs/ Reduction of employer contributions*

The schedule applicable as at 01.07.2014 is as follows:

Gross annual earnings (S) in EUR	Fixed amount	Variable amount
0-22 241.96	1 850.5	0.162 (22 241.96-S)
22 241.96-53 604.28	1 850.5	0
53 604.28 and up	1 850.5	0.06 (S-53 604.28)

e) Work accidents

All employers are required to insure their employees against accidents that occur in the workplace or while travelling to or from the workplace. The insurance is written by a private company. The usual premiums are approximately 1 % of gross pay for office workers and 3.3% for labourers. The premiums are based on capped gross wages: in 2011 these premiums apply to gross wages (including holiday pay and extra-legal remunerations) with a minimum of EUR 6 068 and a maximum of EUR 37 546 (EUR 5 949 and EUR 36 810 respectively in 2010). Higher rates apply in certain industries in which risks are greater. The premium rate for construction workers, for example, varies between 7% and 8%.

11. Travail à temps partiel / Part-time work

11.1 *Règles spéciales applicables aux prestations en cas de travail à temps partiel / Special benefit rules for part-time work*

Cas du chômeur complet indemnisé qui accepte un emploi à temps partiel pour échapper au chômage.

Au 31/12/96, les chômeurs complets indemnisés qui acceptent un emploi à temps partiel pour échapper au chômage peuvent bénéficier :

- a) Du statut de travailleur à temps partiel avec maintien des droits.
- b) Le cas échéant, d'une allocation de garantie de revenu.
- c) Conditions d'admissibilité au régime des travailleurs à temps partiel avec maintien des droits :
 - Avoir accepté un régime de travail comportant au minimum (sauf dérogation) un tiers des heures prévues pour un régime de travail à temps plein.
 - Au début de l'activité à temps partiel, se trouver en état de chômage involontaire et répondre aux conditions d'admissibilité et d'octroi pour bénéficier d'allocations à temps plein, ou se trouver dans une situation assimilée.
 - Introduire une demande de statut de travailleur à temps partiel avec maintien des droits dans un délai de deux mois prenant cours le lendemain du jour où débute l'activité à temps partiel.

Les avantages procurés par le statut de « travailleur à temps partiel avec maintien des droits » sont les suivants :

- Le travailleur à temps partiel avec maintien des droits qui perd son emploi à temps partiel recommence à bénéficier d'une allocation de chômage pour tous les jours de la semaine (excepté le dimanche). Le montant des allocations est calculé sur base de la rémunération antérieure à l'activité à temps partiel.
- Le travailleur bénéficiant du statut de travailleur à temps partiel avec maintien des droits ne peut faire l'objet d'une suspension pour chômage de longue durée. Toutefois, les périodes durant lesquelles il perçoit l'allocation de garantie de revenu sont prises en compte pour le calcul de la durée de son chômage pour l'application d'une suspension éventuelle lorsqu'il redevient chômeur complet.

- d) Conditions d'octroi de l'allocation de garantie de revenu (AGR) pendant la durée du travail à temps partiel.

Le travailleur à temps partiel avec maintien des droits peut demander à bénéficier de l'allocation de garantie de revenu durant la période où il travaille à temps partiel, à condition :

- Que le nombre moyen d'heures de son activité à temps partiel ne soit pas supérieur à 4/5 de celui d'une activité à temps plein.
- Que sa rémunération mensuelle brute soit inférieure au salaire mensuel brut de référence (1.469,48EUR).
- Depuis le 01/07/2005, un nouveau système de calcul de l'AGR est entré en vigueur.

Pour un mois considéré, l'allocation de garantie de revenus est calculée suivant la formule suivante:

Allocation de garantie de revenus = allocation de référence + montant mensuel du supplément horaire – rémunération nette

- allocation de référence = 26 x l'allocation journalière qui vous serait octroyée en cas de chômage complet pour ce mois-là.
Pour les cohabitants, le montant de l'allocation journalière n'est pris en compte qu'à concurrence du montant net (brut x 0,8991) pendant les 12 premiers mois.
- montant mensuel du supplément horaire = (heures $\square$ 1/3 nombre d'heures à temps plein) x supplément horaire
- heures $\square$ 1/3 nombre d'heures à temps plein = seules les heures qui dépassent le 1/3 d'un horaire à temps plein (55 heures par mois, en cas d'occupation dans un emploi où l'horaire à temps plein est égal à 38 heures par semaine) donnent droit à un supplément horaire.
- supplément horaire = montant forfaitaire de 2,87 euros.
- rémunération nette = (rémunération brute – retenues de sécurité sociale à concurrence de 13,07 %) – précompte professionnel forfaitaire.

Le montant net de l'allocation de garantie de revenus est cependant limité à un montant égal à la rémunération nette fictive à temps plein moins la rémunération nette à temps partiel.

Pour percevoir l'allocation de garantie de revenus, il faut également que le résultat du calcul soit égal ou supérieur à 8,77 euros.

Le supplément horaire est basé sur une occupation en 38èmes. Si vous êtes occupé dans un régime avec une autre durée de travail à temps plein, vous pouvez convertir votre occupation en 38èmes en multipliant le nombre d'heures de travail par 38/horaire à temps plein.

Exemple:

un enseignant qui travaille 10/24èmes est donc censé travailler $10 \times 38/24 = 15,83/38$

L'explication reprise ci-dessus est une présentation simplifiée qui ne tient pas compte de l'incidence de vacances, absence, maladie...

Date de référence pour toute l'information est le **1er juillet 2014**

Chapitre pays pour la série de l'OCDE *Prestations et Salaires* (www.oecd.org/els/social/workincentives)

Les formules détaillées du calcul de l'allocation de garantie de revenus sont reprises dans la feuille info « Allocation de garantie de revenus - fiche technique relative au calcul ».

Vous trouverez sur le site de l'ONEM www.onem.be un programme permettant de calculer de manière approximative le montant de l'allocation de garantie de revenus.

11.2 *Règles spéciales applicables à l'impôt et aux cotisations sociales en cas de travail à temps partiel / Special tax and social security contribution rules for part-time work*

Aucune.

12. Évolutions de la politique / Policy developments

12.1 Changements introduits : 2 juillet 2013 - 1er juillet 2014 / Policy changes introduced: 2nd July 2013 – 1st July 2014

12.2 Changements à venir annoncés depuis 1er juillet 2014 / Future policy changes announced since 1st July 2014

NOUVEAU RÉGIME POUR LES JEUNES SORTANT DES ÉTUDES

Le régime des allocations octroyées aux jeunes sortant des études est modifié à partir du 1er janvier 2012.

Dorénavant, les allocations d'attente et le stage d'attente s'appellent "allocations d'insertion" et "stage d'insertion professionnelle".

Les principales modifications qui entrent en vigueur le 1er janvier 2012 sont les suivantes :

- Avant de bénéficier des allocations d'insertion, les jeunes qui ont terminé leurs études doivent, quel que soit leur âge, accomplir un stage d'insertion professionnelle de 310 jours.
Ce stage de 310 jours est applicable à partir du 1er janvier 2012, également pour tous les stages d'attente en cours. Ceci signifie que les jeunes qui ont terminé leurs études en juin ou juillet 2011 et qui ont été inscrits comme demandeur d'emploi avant le 10 août 2011 peuvent avoir droit aux allocations (et peuvent alors se présenter auprès d'un organisme de paiement pour introduire une demande d'allocations) au plus tôt à partir du 27 juillet 2012.
- Le stage d'insertion professionnelle n'est pas prolongé ou raccourci par le travail d'étudiant. Par contre, les jours de travail d'étudiant situés après le 31 juillet qui suit la fin des études sont pris en compte pour le stage d'insertion professionnelle.
- Les allocations d'insertion sont octroyées pour une période de 36 mois maximum, prolongeable sous certaines conditions. Le calcul du crédit de 36 mois débute à partir du 1er janvier 2012 (en d'autres termes, les périodes de chômage indemnisées en allocations d'attente avant le 1er janvier 2012 ne sont pas comptées pour le calcul du crédit).

Des règles dérogatoires sont prévues pour les jeunes travailleurs ayant charge de famille, les isolés et les cohabitants privilégiés.

PRÉPENSION: QU'EST-CE QUI CHANGE À PARTIR DU 01.01.2012?

A partir du 1er janvier 2012, la prépension change de nom. Il s'agira dorénavant du **Régime de chômage avec complément d'entreprise** en abréviation **RCC**. Ce régime reste basé sur l'arrêté royal du 03 mai 2007 qui est donc modifié.

En ce qui concerne les régimes généraux (voir tableau), les conditions d'accès (âge et nombre d'années de carrière professionnelle) seront progressivement relevées. Pour les CCT qui existaient déjà au 31.12.2011 (*) et pour les CCT qui les prolongent, ce relèvement n'aura d'effet qu'à partir du 1er janvier 2015.

(*) conclues et déposées avant le 01.01.2012

Cela signifie que du 01.01.2012 au 31.12.2014, la situation des régimes généraux est la suivante:

Age minimum	CCT conclues et déposées avant le 01.01.2012 ou prolongées après cette date	Passé professionnel minimum requis	Passé professionnel minimum requis	Passé professionnel minimum requis

Date de référence pour toute l'information est le **1er juillet 2014**

Chapitre pays pour la série de l'OCDE *Prestations et Salaires* (www.oecd.org/els/social/workincentives)

		2012	2013	2014
60 ans	CCT n° 17 (applicable dans toutes les entreprises du secteur privé)	H :35 ans F : 28 ans	H :35 ans F : 28 ans	H :35 ans F : 28 ans
58 ans	CCT de secteur ou d'entreprise	H :38 ans F : 35 ans	H :38 ans F : 35 ans	H :38 ans F : 38 ans
58 ans	CCT de secteur ou d'entreprise	35 ans dont un nombre d'années dans un travail lourd	35 ans dont un nombre d'années dans un travail lourd	35 ans dont un nombre d'années dans un travail lourd

Les régimes particuliers (58 ans et 35 ans de carrière professionnelle pour le travailleur ayant des problèmes médicaux sérieux, 56 ans avec 33 ans de carrière dont 20 années de prestations de nuit, le régime à 56 ans dans la construction, le régime à 56 ou 57 ans et 38 ans de carrière professionnelle, le régime de la CCT 92 56 ans et 40 ans de carrière) restent inchangés.

Pour les entreprises reconnues en difficulté, la condition d'âge sera également graduellement relevée pour atteindre 55 ans en 2018. L'âge est ainsi porté à 52 ans à partir du 01.01.2012 mais uniquement pour les entreprises dont la période de reconnaissance comme entreprise en difficulté débute après le 31.12.2011.

Pour plus d'informations, lisez la feuille info "Quelles sont les conditions pour avoir droit au régime de chômage avec complément d'entreprise?" T3.

En d'autres termes, la période de reconnaissance comme entreprise en difficulté qui a débuté avant le 01.01.2012 peut sortir ses effets dans les conditions d'âge telles que fixées dans la décision ministérielle.

Pour les entreprises reconnues en restructuration, la condition d'âge est portée à 55 ans à partir du 01.01.2013 (cela ne concerne que les périodes de reconnaissance qui débiteront à partir du 01.01.2013).

ANNEXE : ESTIMATION DES DEPENSES ET DES ALLOCATIONS DE GARDE D'ENFANTS

La politique d'accueil de l'enfance est communautarisée en Belgique (Communauté flamande, Communauté française et Communauté germanophone). Chaque Communauté fixe la contribution des parents dans les frais de séjour des enfants dans les crèches, préguardiennats, maisons communales d'accueil de l'enfance et services de gardien(ne)s encadré(e)s reconnus et subventionnés par elle. Nous reprenons ci-après les barèmes appliqués par les deux principales Communautés (Office de la Naissance et de l'Enfance - « O.N.E. » - en Communauté française et « Kind en Gezin » en Communauté flamande).

En *Communauté française*, il faut entendre par revenus du ménage les revenus globalisés nets de tous les membres du ménage, c'est-à-dire toutes les ressources financières du ménage, à l'exclusion des allocations familiales. Lorsque deux enfants d'une même famille sont soumis simultanément au barème fixé, la contribution financière due pour chaque enfant est réduite à 70 pour cent de la redevance normalement due. La même réduction à 70 pour cent est accordée pour tout enfant appartenant à une famille comptant trois enfants faisant partie du ménage. Seuls les jours de garde réellement effectués peuvent donner lieu à perception de la participation financière. En cas de fréquentation ne dépassant pas 5 heures par jour, la contribution financière des parents est fixée à 60 pour cent du montant de la redevance normalement due.

En *Communauté flamande*, le revenu familial de référence est calculé de manière similaire qu'en Communauté française (voir ci-après).

L'estimation des dépenses annuelles de garde d'enfants peut être basée sur 220 jours par an (parent(s) travaillant à plein temps). Le cas-type est calculé comme la moyenne arithmétique des frais supportés par les parents selon les barèmes des deux Communautés.

BARÈMES O.N.E. (COMMUNAUTÉ FRANÇAISE)

Barème de la participation financière des parents aux frais de séjour des enfants dans les crèches, préguardiennats, maisons communales d'accueil de l'enfance et services de gardiennes encadrées subventionnés..

Voir le site :

http://www.one.be/fileadmin/user_upload/one_brochures/brochures_pros_et_benevoles/Accueil_de_l_enfant/0_3_/MASS/Modeles/PFP/BBar.pdf